

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....LC2241.....



Tocache, 01 AGO 2023

Vistos los documentos adjuntos, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Número de Trámite N° 016-2023317439, de fecha 28 de julio del 2023, doña Maribel Marlene BULLON MANDUJANO, identificada con DNI N° 20653741, solicita pago de vacaciones truncas de su cónyuge don Benancio Rafael QUIROZ JARA, identificado con DNI N° 01186652, ex profesor de la I.E. N° 0632 "Santa Rosa de Tananta", distrito y provincia de Tocache, acaecido el 03.05.2022, para lo cual adjunta la Sucesión Intestada;

Que, el artículo 149 del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Reglamento de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial señala los profesores que cesen sin cumplir el periodo laboral que le permite gozar del periodo vacacional anual, tienen derecho al reconocimiento de sus vacaciones truncas.

Que, el Artículo 151 del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Reglamento de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial precisa la remuneración vacacional trunca del profesor se determina de acuerdo al área de desempeño laboral en el que presta servicios de la siguiente manera: a) En el Área de Gestión Pedagógica la remuneración vacacional trunca se calcula en proporción de un quinto de la remuneración íntegra mensual y las asignaciones temporales que percibe el profesor al momento del retiro por cada mes de servicio efectivo durante el año lectivo. b) En las Áreas de Gestión Institucional, Formación Docente, Innovación e Investigación la remuneración vacacional trunca se calcula en proporción de un doceavo de la remuneración íntegra mensual y las asignaciones temporales que percibe el profesor al momento del retiro por cada mes de servicio efectivo durante el año.

Que, según al Registro de Sucesión Intestada: RUBRO: CAUSANTE Y SUS HEREDEROS, con SUCESION INTESTADA DEFINITIVA Partida N° 11087887 Asiento N° A0001; por Acta de Sucesión Intestada N° 48 del 27.09.2022 otorgada ante NOTARIO PUBLICO don Rolando VASQUES RIOS en la ciudad de Tocache, se ha declarado el fallecimiento intestado de quien en vida fue don Benancio Rafael QUIROZ JARA, identificado con DNI N° 01186652, fallecido el tres (03) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en el distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco, declarando tener como último domicilio en el Jr. Alejandrina Morales C-06, distrito y provincia de Tocache, departamento de San Martín, y que sus únicos y universales herederos son:

En su condición de cónyuge supérstite

- Maribel Marlene BULLON MANDUJANO



En su condición de hijos

- Melvin Jhonatan QUIROZ BULLON
- Jhoan Jhoyner QUIROZ BULLON
- Maricielo Dana QUIROZ BULLON

LC2241

De Acuerdo al Decreto al Decreto Legislativo N° 295 Código Civil

Artículo 418°. - Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores;

Ejercicio Conjunto de la Patria Potestad

Artículo 419°. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo.

Por ende: La beneficiaria Maricielo Dana QUIROZ BULLON (Menor de Edad de 17 Años) estará representada por su madre doña Maribel Marlene BULLON MANDUJANO con DNI N° 73235341.

Que, vía notarial todos los heredero por unanimidad decidieron conceder poder amplio y suficiente a la señora Maribel Marlene BULLON MANDUJANO, identificada con DNI N° 20653741, para que en nombre de la sucesión intestada pueda realizar todos los trámites necesarios que hubiera ante la instancia administrativa, financiera, municipales y judiciales así como el cobro de los derechos laborales como vacaciones trucas generados por el causante.

Que, con tramite 016-2023317439, de fecha 25 de julio del 2023, la Responsable de Planillas remite el cálculo de la liquidación de vacaciones trucas del ex servidor Benancio Rafael QUIROZ JARA, cesado por fallecimiento el 03.05.2022 de I.E. N° 1090, distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache;

De conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, y su Reglamento Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Ley N° 29944. Ley de Reforma Magisterial, y su Reglamento Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, Decreto de Urgencia N° 011-2017, Decreto Supremo N° 307-2017-EF, Ley N° 30328 Ley que establece medidas en materia educativa, Decreto Supremo N° 015-2002-ED, Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECONOCER por única vez el pago de vacaciones trucas a favor de sus herederos, teniéndose en cuenta como representante de la sucesión intestada a la beneficiaria doña Maribel Marlene BULLON MANDUJANO identificada con DNI N° 20653741 en su condición de cónyuge supérstite, por el fallecimiento de quien en vida fue don Benancio Rafael QUIROZ JARA, identificado con DNI N° 01186652, ex profesor de la I.E. N° 0632 "Santa Rosa de Tananta", distrito y provincia de Tocache, acaecido el 03.05.2022, conforme al siguiente detalle:

MESES LABORADOS	ESCALA REMUNERA	REMUNERACION PRINCIPAL				CALCULO TOTAL
		RIM	ASIGNACION	CALCULO	TOTAL	
02	PRIMERA ESCALA	2,500.20	-	2,500.20	416.70	416.70
						S/. 833.40

CC2241

ARTÍCULO 2º.- TRANSCRIBIR la presente Resolución al interesado, a los órganos estructurados de esta Sede Administrativa y a las instancias pertinentes para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO 3º.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal, correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.



Regístrese y Comuníquese

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
EHS/JO
SYA/E-RRHH
MCPD/PROYECT-UGE